Reductio ad viam iuris litlcrayum facttl- tatis obligandi fruchis mensarum ma- flistralinm mililarium S. lacobi de Spalila, de Alcantara et Calatrava, clarae memoriae Philippo II regi ca- Iholico olim concessaci.

Clemens Papa Vili, · Latin

CCCLIII.

Reductio ad viam iuris litlcrayum facttl- tatis obligandi fruchis mensarum ma- flistralinm mililarium S. lacobi de

Spalila, de Alcantara et Calatrava,

clarae memoriae Philippo II regi ca- Iholico olim concessaci.

Clemens Papa Vili,

Ad futuram rei memoriam.

Pliilippus n ob ratioaes , quae liic iodicantur, pclieral dari si- bi Tacultalom bypotecandi fru- ctus meosarum magislralium mililiarum de Spalha, eie.

Alias prò parte clarae memoriae Pbi- lippi II Ilispaniarum regis catholici nobis exposilo, quod, cum ipse occasione bel- lorum, quae annis lune praeterilis etiam in Beigli, sive inferioris Gernianiae, pro- vinciis , ac novissime in Franciae regno sustinuerat, et lune sustinebat, maximos sumptus fecissel , cosque lune quoque facere non destilerai , et proplerea aes alienum adingentem summam ascendens contraberc coaclus fuissel, et iis qui in praemissis sibi piacslo fiieranl ci pecu- niam credideranl, ut par crai, satisi'accre, eorumque indemnitali prospicere cupe- ret, cumque' eliam, prò conscientiae suac exoncralione et securilate, ingravescente praescrlim lune aetate , nonnulla legata facere , el onera imponere et prò aeris praedicli solutione el Icgalorum atque onerum praemissorum satisfiictione atque exequulione, de omnibus el singulis l'ru-

1 Kx lìegesl. in Secret. Brev.

2 Vox ista cumque rediindare videlur; nani conle.\lus fere istiusniodi est: Alias... cxposito, quod {cum ipse... cupcrel) etiam... desidera- bat.'ac proplerea nobis... supplicato, iti... diynaremur : nos, etc, ut seiiuitur in§2(R.T.).

elibus, ledditibus el provcnlibus ac iuri- buSjObvciUionibus et emoUimcnlis univer- sis nicnsarum magislrabum militiarum sancii lacobi de Spalba , Ordinis sancii Aiigiistini, nec non de Alcanlara el Cala- trava, Ordinis Cisterciensis (quae coronis regnoium Castellao ci Legionis sive alio- rura regnorum Hispaniarum apostolica aucloritale perpetuo unila erant, et qua- rum mililiaium ipse Phibppus, tamquam dicloi'um regnorum rex, pei'petuus adnii- nistralor eàdem aucloritale apostolica de- pulalus exislebai), tam vita illius durante, quam post obilum illius decurrendis, om- ni via, modo el iure, quibus mclius ci efficacius potuissel, disponere , nec non, prò eiusdem aeris alieni integrali solu- tione, el legatoruni alque onerum omni- modà satisfactione alque CNcquulione, corum pariter fruclus, reddilus ci pro- ventus, ac iura , obvenliones et emolu- menta universa dictarum niensarum, ut praefertur, decurrendos et decurrenda, specialiler et expresse applicare, obligare et hypothecare desiderabal^; ac propterea nobis eiusdem Pbilippi regis nomine liu- mililer supplicato , ut super praemissis opportunam facultatem illi concedere de benignilate apostolica dignaremur:

Coiiccsserai Cleiucus.

| 2. Nos , illum spccialibus favoribus et gralus proscqui volenles, eidem l'bi- .. . lippo regi, ut, quandocumque illi visum l'uisset el placuisset, per viam cuiuscum- que dispositionis, (ani inter vivos, quam ex causa mortis, seu alterius cuiuscumque (etiam in mortis arlioulo quomodocum- que faciendae) declaralionis, de omnibus el singulis fructibus, reddilibus el pro- ventibus, iuribus, obvenlionibus el cmo- lumentis quibuscumque niensarum magi- slralium Irium luilitiarum praedictarum, etiam post obitum ipsius Pbilippi regis decurrendis , prò solulione aeris alieni praedicti, et usque ad lotalem illius so- lulionem el integram praediclorum lega- torum salisfaclionem (circa cuius quidem aeris alieni verificationem el liquidatio- nem, creditorumque graduationem , seu prioritatem, soli verbo et simplici decla- rationi per ipsum Pbilippum regem , si ipse vivus id declaravisscl, vel per eos, quibus ipse Pbilippus rex pariter in mor- tis etiam articulo id mandavisset, vel ad quos iura et adminislralio praemissorum legilime delala fuisset , vel qui alias ad cani per iudiccm deputarenlur quocum- que modo laciendae standum cssel'), omni meliori el ellìcaciori modo disponere ^, eosdemque tructus, reddilus et provenlus, ac iura, obvenliones et emolumenla uni- versa prò integrali eiusdem aeris alieni solulione et creditorum satisfactione per- petuo applicare, obbligare el hypotbecarc, adbeo ut dispositi© buiusmodi eiusdem Pbilippi in dictis Hispaniarum regnismi- liliarumque adminislrationibus successo- res ita arclaret el afficeret, ut quaecum- que prò dicti aeris

alieni solulione per ipsiim Pliilippum regem disposila fuissent, ea exequi el adimplcre, el applicationi, obligatioiii et liypolbecae praediclis stare omnino Icneanlur, necnon praemissa ';

2 Stante paiticulà cumquc, de qua in nota praeceiienti, opus forsan ossrt legere dcsidera- rel ; al vero rontextus defecliviis evadeiet, nam coniuuctio ijìtod, ab initio iniius § 1 posila, suo necessario ol)iecto careiet; ideoqiie retiiieiida emendatio quam in nota precedeuti innirtiuus (R. T.).

1 Edit. Main. h:\helquocnmque facienda; sci ceito aliquid deest ; utrum rette emendavcriinus iudicel prudens lector (n. T.)-

2 Suljintellige Ubere et licite posset et vale- ret, facuìldtem concessimus, prout infra legilur in fino. § seq., nam eo usque oratio nianet sus- pensa (r. t.)-

3 Locus inendosus est, sed non facilis de fa- ciendà eniendalioiie conieclura; fortasse legen- duni tcncrentur, el ìioii cantra praemissa . . . (R. T.).

directe vel indirecte, per se vel alios, ve- nire, vel quovis quaesito colore, vel prae- lexlu se se opponere auderent, aut prae- sunierent ;

iiaiiidicii frnclushypolhe- cali reraanerent etiani post Phi- lippiobitum.

§ o. Necnon eidem Philippe regi, etiam Ut Omnia et quaecumque sibi lieneplacita . "^ . . .. seii Visa, omni et quocumque meiiori et . ● , ... efiicaciori modo ac via lacere, reiinquere et imponere, et, prò illorum salisl'actione et exequutione , de supradictis omnibus fruclibus , redditibus et proventibus , ac iuribus , obventionibus et emolumentis quibuscumque trium mensarum magistra- lium militiarum praedictarum, etiam post obitum illius decurrendis, ad favorera cu- iuscumque personae , lani ecclesiasticae quamsaecularis, necnon ecclesiarum, mo- nasteriorum , hospitalium , aliorum pio- rum locoruin , tam saeculaiiiimi quam cuiusvis Ordinis, etiam inilitaris, et Con- gregationis, etiam mendicantium, ac cu- iuscumque instituti regularium et univer- sitatum, etiam studiorum geneialium, ac collegiorum et seminariorura , per viam similiter cuiuscumque dispositionis, tam inler vivos quam ex causa morlis, et al- terius cuiuscumque (etiam in mortis ar- ticulo faciendae) declarationis, disponere; eosdemque iVuctus, redditus et provenlus ac ima, obventiones et emolumenla uni- versa , prò praedictà legalorum ati|ue onerum satisfactione, et usque ad illorum omnimodam cxequulioncin, sirnililer ap- plicare , obiigare et hypotbccare libere et licite posset et valeret, auctorilale apo- stolica facullalem concessinius.

Ei etiamsi ilio naliispecuniis tes aiieniim et legata persol- vHsei.

§ 4. Et uibilominus, si idem Pliilipinis fcx huiusiiiodi aes alicHum dcclaravissct, . . . legala fecissel et onera imposuissel , et lamen de diclis fruclibus , redditibus et proventibus, ac iuribus, obventionibus, et emolumentis, vel in tolo vel in aliquà parte minime disposuissel, nec eos ani ea applicavissel, obligavissel et liypotlieca- vissel, ut praefertur, voluimus, disposui- mus, atcjue decrevimus, ut ipsi in prae- dictis regnis militiarumque administra- tionibus successores, prò praedictà aeris alieni solutione , et prò omnium legato - rum praediclorum satistactione et exequu- tione inlegrali , perpetuo obligati essent et esse censerentur: quodque etiam prae- dicti omnes fiuctus , redditus et proven- lus, ac iura, obvenliones et emolumenla universa, similiter applicata, obligata et liypothecata perpetuo remancrent et re- manere deberent, donec praedicli, tam credilores quam legatarii , atque ii , in quorum favorem onera praedictà conipo- nerentur, integre satisi'acti fuissenl, prout auctoritate apostolica ex lune specialiter et expresse applicavimus , obbligavimus et liypothecaviiTius, ac applicalos, obli-

Addii.s am- plissiniis facul- tatìbus.

galos et liypotliecalos esse decrevimus : dantes eidem 1 niiippo regi omnimodam , ● i' T-.1 ●!● ● -1 aucloritatem el facultatem praedictos cre- dilores, legatarios, et eos ad quorum fa- vorem praedictà onera imponerentur, in possessionem praediclorum omnium fru- ctuum, rcddiluum et proventuum, ac iu- rium , obvenlionum et emolumentorum universorum, eliam pracvenicndo morlis arliculum, etiam per viam conslitnti po- nendi ; f[ui omnes eosdem Iruclus , red- dilus et provenlus, ac iura, obventiones ci emolumenla universa, a quibuscumque personis ecclesiasticis et saecularibus, ac cuiusvis Ordinis et praedictarum militia- rum et instituti regularibus , nec non ecclesiis, capellis, monastcriis, bospitali- bus et aliis piis locis ci conventibus, tam saecularibus, quam regularibus, etiam post obitum ipsius Philippi regis decur- rendos , usque ad integralem ipsorum salisfactionem et exequulionem , absqiic villo spolii et altenlaloi'um, ac eliam abs- fpie ipsius Pbilippi regis in dirtis regnis milliarumquc adminislralionibus succes- soruin vel aliorum quorumcumque licen- lià, consensu, aut scitu , exigere, levare

et percipcrc, ac in dicli aeris alieni so- lulionem et Icgalorum satisractioncm , onenimquc cxeculionem converlcre li- bere et licilc possent et valcrent; ac siis- pendenles, qitoad lume eireclum tantum, qualenns opus cssot, eliam prò crficaciori remetlio ci pracmissoruni omnium vali- ditale et firmila(e,tolo hoc tempore, Irium mensarum rnagislralium praediclarum u- nioneni coronis dictorum regnorum, ul praeferlur, auctorilale apostolica faclani; ita ul, quousque praemissa adimplela et exequutioni demandala non fuissenl , praedicti fruclus, reddilus et provenlus, ac iura, obvenliones et emolumenla uni- versa, in alios , quam in praefatos usus, etiam perpraediclos, dicli Pliilippi in di- clis regnis mililiarumque admini.-lralio-

nibus successorcs quoscumque , aliquo modo, via, iure, causa, seu quovis quae- sito colore et praetexlu converti minime possent et deberent : postquam aulcm praemissa onmiaadimpleta et executioni

11.1 i.mion, ul cessaritil'iiscon- cessionis causis, uinnu pristino slami resiituc- riis aii hoc ap- positis clausii- lis.

demandata fuissenl, ipsius Pliilippi suc- ccssorcs pracdicti m aliquo ulterius obli- ,. . . ,. , . , ,. gali nou esscut ncc esse censerentur; ucc noH dicti fructus, Tcdditus et proven- lus, ac lura, obvenliones et emolumenla . , . , quaecumque ab buiusmodi applicatone, obligatione et liypollieci\ praedictis prorsus libera et exempta remanerent, nec non praedicla unio, ac quaecumque alia, in pristinum , alque eum, in quo antea fueranl, et lune crani, statum rcdirenl et reverterenlur co ipso; ac praedicti ipsius Philipp! in diclis regnis et adminislratio- nibus successores de fruclibus, rcddilibus el provenlibus, ac iuribus, obvcnlionilius et emolumenlis universis praediclis (iuxla tamen earumdem mililiarum stalula ac stabilimenta, necnon secundum lacullales ipsis auctoritale apostolica conccssas tan- tum, el non ultra), in omnibus et per om- nia dispouere, illlosque el Illa, siculprius, exigere et percipere, ac in ipsoruni usus et utilitalem converlerc simili modo li- bere el licite possent ci valerenl:

Quibus de can. SIS ailminislra- 'l" ""°°' """■ tiarum concessa "/«i"""^""""- gibu

S^i. Necnon mandanles, in virlutesan- "^ ' clae obedienliao, el sub indignationis no- ' ^ slrae, el, in subsidium , excommunica- tionis maioris lalae sentenliae poenis , ciusdeuì Pliilippi in diclis regnis inililia- rumqueadministralionibussuccessoribus, et aliis quibuscumque ad quos quomodo- libel speclaret, ut, donec praemissa modo el l'orma per ipsum Pbilippum regem de- clarandis, seu alias, ut praeferlur, adim- plela et cxeculioni demandata fuissenl, in execulione et perceplione dictorum fructuum, reddiluum et provenluum, ac iurium, obvenlionum et cniolumentorum quorumcumquenullatenus se intromitle- renl, nec creditores, logalarios, ac alios in quorum favorem onera praedicla im- poncrentur, seu alios quoscumque ab ipsis causam babiluros aliquo modo per- turbare, molestare, inquiclare, vel alias impedire auderent seu praesumerent; ac decernentes noslras desuper in forma Brevis confectas litteras de subrcplionis vel obreplionis villo seu inlentionis nostrae defectu ex quavis causa et occasione, aut quovis praetextu seu quovis quaesito colore, notari , seu impugnari , aut ad viam iuris reduci non posse ncque de- bcre; ac ita in omnibus et singulisprae- missis per quoscumque iudices ordinarios el deicgatos, etiam causarum Palatii apo- stolici audilores (sublalà eis et eorum cui- libet quavis aliler iudicandi et inlerpre- tandi facullale et auctorilale) iudicari el dcfiniri debere ; ac irrilum et inane quid- quid secus super bis a quoquam, quavis auctoritale, scienler vel ignorante!', con- ligeril allentar] ; prout in nostris in buiusmodi form.V Brevis sub data die V mali MDxciii pontificatus nostri anno sccundo confeclis liltoris plenius conli- nelur *.

1 Sub liac dalà liabelur quidein in BuUario

Ad. G. 1G04 CLEMENS ^'l"PP- 117 An. C. 1604

I 5. Clini aiitem f'elicis rccordationis Adrianus Papa VI pracdeccssor nosler, eà polissimiim de causa coronis regno- rum Castellae et Legionis sive aliorum regnoium IIi.>;paniariim administrationem magistratiium triiuii supradiclarum mi- litiarum sancii lacchi de Spalila, Alcan- larae et Calairavae perpetuo univerit et incorporaverit , ut nimirum clarae me- moriae Carolus V Romanoruin lune im- perator et Ilispaniarum rex , eiusque in dictis regnis successores cuni eorutndein magislraluum reddilibus,inlroitibus alque provenlibus maiorcs vires, in calholicà lìde luondà, Iiaeresibus e.xlirpandis ci christianae reb'gionis boslibus reprimendis etdebellandishaberent'; et licei idem Carolus imperator a clarae memoriae Clemente Papa VII eliam praedecessore nostro, qui unionem praediclam confirmaverat, facullalem obtiiiuissct reddilus, introilus alque proventus dictorum ma- gislraluum prò solutione suorum debito- rum ad decenniuni, seu alias cerlum lune expressum lempus, obligandi", eaque fa- cultas per similis memoriae Paulum Pa- pam III simililer praedecessorcm nostrum confirmata extilisset^, nibilominussupra- diclus Philippus II rex de eisdem reddi- libus, introiliiius alque provenlibus li- bere .sempcrdisposuit*, ac prò solutione aeris alieni, lum dicti Caroli imperaloris, tum eliam inclitae memoriae Ferdinandi et Elisabethae regum calholieorum , et aliarum regalium pcrsonaium defuncla- rum, applicavit quosdam annuos reddilus viginti millium circiler ducalorum libe- ros ad eius disposilionem supra dictis magislraluum redditibus, inlroitibus al- que provenlibus renianentibus;

p.^SmduUo promaDaniia.

i 0. Cumque, sicut eliam accepimu.?, charissimus in Chrislo filius nosler Pbi- lippus III Ilispaniarum rex calholicus, qui, prò summo eius christianae religionis zelo, in illà luendù et defendendi\ suorum maiorum vestigia seclari non desinit, gravissimos eà de causa sumptus assidue lacere cogatur, et propterea reddilus dictorum inagistraluum ipsi ad eum, ad qucm destinati sunt, finem potissimum nccessarii sinl; et si iuxia lenorem prae- diclarum nostrarum litterarum fructus, reddilus, proventus, iura, obventiones et emolumenta mensarum niagistralium hu- iusmodi praedicti Philippi II debitis, le- gatis et oneribus persolvendis usque ad finalem eorum solulionem et satisfaclio- nem obnoxia et obligala remanerent , idem fere esset, ac si ab eisdem mensis magislralibus perpetuo dismembrata extitissent, nec deinceps, ullo quasi tempore in usus praediclos, ad quos destinata fue- rant converti possenl:

ciemens m- Clara suam con- fessionem ad terminos iuris '■«J'"=ii-

§ 7. Nos, considerantes ipsum Philin- ,,, , "^ '^ pum ili rogem prò sua in diclum Phi- ,. T¥ ● ● tippum 11 eius parentem optimum pielalc aliunde curaturum, ut creditoribus dicti Philippi eius genitoris, ac legatis et one- ribus ab eo relictis cumulale salisfial, scicntesque ipsum Pliilippum III post di- cium Philippi II eius genitoris ohilum ul- tra sex decies centcna millianuminorum aureorum diversis eiusdem Philippi II ge- nitoris sui creditoribus persohisse ; ac praeterea in animo habere assignalionem cautam etsecuram annui reddilus viginti millium ducalorum monetae dictorum re- gnorum creditoribus dicli Philippi regis eius genitoris , ac prò solvendis legatis et aliisonerilius ab eo reliclis, inilioanni

una Cìemeiitis Vili Conslitutio ad ipsum riiilip- pum II spectans, sed isla de qua Iiìc agilm- non liabetnr (R. t.).

1 Vide super hoc Const. iv Hadriani VI, in toni. VI BuUaì'ii li. n. edit. pag. 13 (r. t.). 'i Praedicla duo diplomala Clementis VII exu- lant a Bull. (r. t.).

3 Isla quoque Pauli III Const. deesl (r. t.).

4 Forsan legendum disposuerit et paulo post applicaveiil R. T.,.

MDCV incipiendam, el iisquc ad inlegram eorum salisfaclionem decurrendain , la- cere: ac allendentes ctiam nimiiim sii- pradiclis mensis magislralibus daninum et pi-aeiudicium ex illarum fiucluum , reddituum, provenluum et alioium su- pradictorum tam longìi el perpetiuì quo- dammodo obbligatione provenire posse: idcirco siipradictis et aliis ralionabilibus causis animiim noslrum nioventibus,niolu proprio, et ex certa nostra scientià, ac maliirA deliberationc, deque apostolicae poteslatis plenitudine, siipradictas nostras litteras et omnia in eis conlenta, salvis lanien remanentibus quibuscumque ob- bligationibus et hypothecis, per dictum Philippumll regem in vim supradiciarum litterarum de liuiusmodi reddilibus, in- troitibus atque proventibus, nec non fiu- ctibus, iuribus, obventionibus el emolu- mentis universis dictarum mensarum ma- gistralium nominatim et in specie factis, quibus aliquo modo per praesentes prae- iudicare non intendimus, quoad caeleros credilores, qui alias dirli Pbilippi II re- gis fidem sequuli fucrunt, necnon quoad legala in quacumque ultima sive alia dis- positione relicla , et alia onera per di- ctum Philippum regem, non tamen super fruclibus, iuribus, obventionibus et emo- lumentis dictarum mensarum magistra- lium vigore dictarum litterarum specia- liter et expresse imposila, auctoritale apo- stolica, tenore praesentium, ad lerminos iuris reducimus.

ciausuiae.

§ 8. Decemenles praesentes litteras , etiam ex eo quod quicumque interesse habenles seu praelendenles vocali et au- diti non fuerint, de subreplionis vel ob- replionis aul nullitatis vitio, scu inten- lionis noslrae vel aliquo quocumque defectu nolari, impugnari, redarguì, aut in ius vel controversiam vocarinullatenus posse : sicque el non aliter per quoscum- que iudices oidinarios el delegalos, etiam causarum Palatii Apostolici audilores(su- blatà eis el eorum cuilibel quavis aliter iudicandi et interpretandi facullale el auclorilate) iudicari et definir! debere, ac irrilum et inane quidquid secus super bis aquoquam, quavis auctoritale, scien- ter vel ignoranler, contigeril altentari.

Derogatio coi-

§ 9. Non obslantibus, qualenus opus Sii, nostra de non loUendo iure quaesilo, ac supradiclis lilteris noslris, ac quibus- vis aliis, etiam derogatoriarum deroga- toriis, ac irrilantibus, et aliis decrelis in iilis appositis, nec non quibusvis aliis constilutionibus et ordinalionibus apo- slolicis, caeterisque in contrarium facien- libus quibuscumque.

Datum Romae apud sanctnm Marcum sub annulo Piscatoris die iv augusti mdciv pontificatus nostri anno xiii'.

Dal. die 4 aiigust. 1604, ponlif. an. xin.

1 Edit. Muin. luni in te.xlii, luni ad marginem legit die 4 augusti ■1603, pontif anno xii, quo posilo debuisset liaec Constitutio anlea referri, ad pag. 26; al cura in insto ordine liic refera- tur Inter conslitutiones ann. 1604, ideo maluimus supponere erroreni lypogralìruin in nunieris liir irrepsisse, et emendavinnis ut supra (R. T.).

Source. Open the source witness. 1867 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-11, 1867-turin-bullarium-volume-11-reading-order-v2-latin. Source-derived reading-order LF lines 20257-20827; 20853-20859. Exact scan leaf bounds 151-156; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T22:59:17Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.